

「개인정보보호위원회 성희롱·성폭력 예방지침」 개정 계획안

□ 추진배경

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 시행(’23.7.18.)에 따라 자체 예방지침 마련이 의무화되어 위원회 조직내 스톱킹 방지 및 보호를 위해 관련 지침 마련

□ 기본방향

- 스톱킹 방지 고충은 기존 지침*의 고충상담, 조사, 고충심의위원회 설치·운영 등 절차와 동일하여 기존 지침에 관련 내용을 반영

* 「개인정보보호위원회 성희롱·성폭력 예방지침」 훈령 (’21.6.10.시행)

□ 주요 개정내용

- 지침 제명을 「개인정보보호위원회 성희롱·성폭력 예방지침」에서 「개인정보보호위원회 성희롱·성폭력·스토킹 예방지침」으로 변경
- 개인정보위 업무관련성이 있는 제3자를 적용범위에 추가 (안 제2조)
 - 스톱킹의 경우 업무관련성 있는 자가 포함될 수 있어 적용범위 확대
- 기관장 책임만 규정되어 있었으나, 상급자, 구성원 책무를 명시하여 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 강화 (안 제5조, 제6조)

< 상급자 책무 >

- ▶ 상급자는 피해 인지 시 피해자에게 고충처리절차를 충실히 안내
- ▶ 상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위해 노력
- ▶ 상급자는 고충처리절차 및 피해자 보호를 위해 예방교육에 적극 협조
- ▶ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 2차 피해 예방을 위해 노력

< **구성원 책무** >

▶ 구성원은 피해자에게 다음의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니됨

- ① 사건을 은폐나 축소 ② 피해자 의사에 반해 신청을 철회하거나 행위자와 합의 종용
- ③ 피해자의 고충내용이나 인적 정보 및 평판을 타인에게 전달
- ④ 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임 전가
- ⑤ 정당한 이유없이 행위자를 옹호 또는 두둔
- ⑥ 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실 확인

○ 사건 발생 인지 시 여성가족부 통보 및 수사기관 신고 (안 제6조의2)

※ 피해자가 반대할 경우 통보하지 않음

○ 조사 시 2차 피해에 대한 조사 병합 및 금지사항 명시 (안 제10조)

- 성희롱·성폭력·스토킹과 2차 피해 조사 병합 가능 (제4항)
- 조사시 고충상담원 또는 조사자가 피해자에게 2차 피해를 주는 행위에 대한 금지 사항을 구체적으로 명시 (제8항)

□ 추진계획

○ 「개인정보보호위원회 성희롱·성폭력 예방지침」 개정 : '24. 7.

○ 현 성희롱·성폭력 사이버상담창구에 대해 성희롱·성폭력·스토킹 사이버상담창구로 명칭 수정 및 고충상담원 지정 : '24. 7.

○ 고충심의위원회 임기 만료(~8.29.)에 따른 위원연임 또는 신규위촉 : '24. 8.